

北京市高级人民法院关于劳动争议案件受理问题的通知

发 文 机 关：北京市高级人民法院

发 布 日 期：1996. 06. 05

生 效 日 期：1996. 06. 05

时 效 性：现行有效

文 号：京高法发〔1996〕183 号

京高法发(1996)183 号

第一、第二中级人民法院、各区、县人民法院：

《劳动法》开始施行后，考虑到当时的具体情况，我院曾规定对已超过申请仲裁时效但未超过民法通则规定的诉讼时效的劳动争议纠纷，法院可以直接受理。随着《劳动法》已得到广泛宣传及法院必须严格执法的需要，现决定自 1996 年 7 月 1 日起，各级法院在受理劳动争议纠纷案件时，应当严格依照《劳动法》第八十三条的规定执行，对未经劳动争议仲裁委员会裁决的劳动争议纠纷案件，法院依法不予受理。对不属于劳动法调整的因雇佣关系引起的追索劳动报酬纠纷、损害赔偿纠纷等，法院可依据民法通则的有关规定予以受理。

北京市高级人民法院

一九九六年六月五日



扫一扫，手机阅读更方便